

1500741-44.2021.8.26.0320
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Dano
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/02/2022
... Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E DANO QUALIFICADO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Crime de dano - Prescindível a presença de elemento subjetivo específico de causar prejuízo - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do réu - Pena do delito de tráfico de drogas redimensionada na primeira fase do cálculo dosimétrico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
2ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500741-44.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500741-44.2021.8.26.0320
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2032450/2021 - 02º
D.P. LIMEIRA, 10957974 - 02º D.P. LIMEIRA, 223/21/923 - 02º D.P. LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WELLINGTON HENRIQUE MORAES LEAL

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

WELLINGTON HENRIQUE MORAES LEAL, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, porque, supostamente, em 24 de janeiro de 2021, durante a manhã, no Centro de Detenção Provisória, localizado na Rodovia SP 306, na cidade e comarca de Limeira,

deteriorou coisa alheia, consistente em dois telefones do parlatório do Centro de Detenção Provisória de Limeira.

A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2021 (fls. 51/52).

Resposta à acusação às fls. 55/62.

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação, nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pugnou pela improcedência da pretensão penal, com a absolvição, por ausência de dolo, realizando considerações subsidiárias sobre a pena (fls. 78/85).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória procede integralmente.

Presentes a materialidade e a autoria dos delitos, através do boletim de ocorrência (fls. 07/08), do laudo pericial (fls. 37/39) e da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o agente penitenciário HERMAN BERGER declarou que, no dia dos fatos, quando acabou a visita, foi verificar o equipamento dos telefones, constatando-se que não funcionava mais. Após abordagem, na cueca do réu, foram apreendidos dois microfones e um alto-falante. Indagado, o acusado confessou que retirou os materiais para vender na própria cadeia.

O acusado, por sua vez, ouvido em édito, disse que no dia dos fatos, durante a visita, ficou nervoso e discutiu com a esposa, por isso bateu o telefone e danificou-o.

Note-se, pois, que a confissão do réu em juízo restou amplamente corroborada pelo conjunto probatório colhido no bojo destes autos, sendo a condenação medida imperativa.

Cumprе ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra do agente penitenciário, agente dotado de fé-pública, que agiu no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre o agente público e o réu, sendo pouco crível que incriminasse falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ainda, o dano restou cabalmente caracterizado, notadamente em face do laudo pericial acostado às fls. 37/39, o qual atestou os danos, nos seguintes termos: "as referidas peças vieram todas danificadas, apresentando secções e estilhaçamento."

Não há se falar em ausência de dolo, porquanto o crime em comento demanda simplesmente o dolo genérico, isto é, a vontade dirigida à finalidade de danificar, e não o específico, consistente em causar prejuízo ao patrimônio público. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E DANO QUALIFICADO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Crime de dano - Prescindível a presença de elemento subjetivo específico de causar prejuízo - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do réu - Pena do delito de tráfico de drogas redimensionada na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional em relação ao tráfico mitigado para o semiaberto - Inteligência das súmulas 440, do STJ e 718 e 719 do STF - Recurso parcialmente provido, sem repercussão, no entanto, na pena final do acusado. (TJSP; Apelação Criminal 1500785-57.2020.8.26.0495; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Registro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/02/2022; Data de Registro: 12/02/2022, g.n.)

De igual modo, descabida a incidência do postulado da insignificância ou bagatela, incompatível com delito que tutela bem público, consoante dispõe a Súmula nº 599, do C. STJ: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Confirmam-se os seguintes julgados sobre a matéria:

DANO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. DANO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INADMISSIBILIDADE - ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DOS RÉUS - CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA - CRIME, ADEMAIS, PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SUMULA 599 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. (TJSP; Apelação Criminal 0002029-59.2017.8.26.0638; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupi Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022)

Desacato - Dolo - Elemento subjetivo bem demonstrado pela prova - Condenação mantida; Dano ao patrimônio público - Atipicidade - Princípio da insignificância - Não aplicação - Relevância jurídica do ato que deve levar em conta não somente o montante do prejuízo como também o desvalor da conduta - Condenação mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1523764-26.2019.8.26.0114; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2022; Data de Registro: 06/02/2022)

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

Verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência (fls. 46/47), que se compensa com a atenuante da confissão espontânea.

Inexistentes outros elementos modificadores, torno definitiva a pena de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não havendo elementos para aferir a condição econômica do réu, adoto o valor unitário mínimo para a pena de multa.

Em face da reincidência, não se mostra cabível a substituição do artigo 44, do Código Penal, nem o sursis, estabelecendo-se o regime inicial semiaberto ao

cumprimento da detenção, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o réu WELLINGTON HENRIQUE MORAES LEAL à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Ausentes requisitos para a custódia cautelar, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, por este processo.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, já que constituiu Defensora privada.

P.I.C.

Limeira, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA